

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 402/2530 นาย สมคิด ปั้น ห ยา
นาง แต่ง แซ่เฮง หรือ สัมภู ทอง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในคดีอาญาที่โจทก์ร้องทุกข์กล่าวหาว่าจำเลยบุกรุกที่พิพาทและเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลอุทธรณ์พิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทยังโต้เถียง สิทธิกันอยู่ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าเป็นของใคร แม้จำเลยจะเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาทก็ขาดเจตนาบุกรุก จำเลยไม่มีความ
ผิดฐานบุกรุกดังนี้ ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของใคร ข้อเท็จจริงในคำ
พิพากษาคดีอาญาจึงไม่มีผลผูกพันถึงคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันภายหลังเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่พิพาท.

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยทั้งสองบุกรุกขอให้ขับไล่จำเลย
ทั้งสองออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1
ครอบครองที่ดินพิพาทมาเกินกว่า 1 ปี โจทก์หมดสิทธิที่จะฟ้อง ขอให้เพิกถอนที่ดิน
พิพาทออกจาก น.ส. 3 ของโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ
พิพาทษาขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทและให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 โจทก์ร้อง
ทุกข์ กล่าวหาจำเลยทั้งสองต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
กาญจนบุรีว่า บุกรุกที่ดินคือที่ดินพิพาทคดีนี้ ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องตาม
คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1633/2523 ซึ่งนายสมคิด ปันหย้า โจทก์ร่วมคดีนั้นได้
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า "ที่ดินพิพาทนี้ นายสมคิดโจทก์ร่วมกับ
นางแดง แซ่เฮง จำเลยที่ 1 ยังโต้เถียงสิทธิกันอยู่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นที่ดินของใคร
ถึงแม้จำเลยทั้งสองจะเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาท ก็ขาดเจตนาบุกรุก ยังถือไม่ได้ว่า จำเลย
ทั้งสองมีความผิดฐานบุกรุก" เมื่อคดีอาญายังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของใคร
ที่จำเลยทั้งสองไม่ผิดฐานบุกรุกนั้นก็เพราะขาดเจตนาจะนั้น ข้อเท็จจริงในคำ
พิพากษาคดีอาญาจึงไม่มีผลผูกพันถึงคดีนี้...พยานหลักฐานโจทก์ที่น่าสืบมีน้ำหนัก
เชื่อได้มากกว่าพยานจำเลยทั้งสองว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งสอง
บุกรุกที่ดิน โจทก์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 โจทก์ฟ้องวันที่ 15 ตุลาคม 2523 คดี
โจทก์ไม่ขาดอายุความ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัตมิตัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------